

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

мини-приложения «Наш Дом»

в мессенджере «Макс»

Настоящее Пользовательское соглашение (далее — Соглашение) регулирует отношения между Оператором мини-приложения (далее — Оператор) и физическим лицом (далее — Пользователь), использующим мини-приложение «Наш Дом» (далее — Приложение), размещённое в мессенджере «Макс».

Соглашение разработано в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1. Общие положения

1.1. Использование Приложения означает полное и безоговорочное принятие Пользователем условий настоящего Соглашения.

1.2. Если Пользователь не согласен с условиями Соглашения, он обязан прекратить использование Приложения.

1.3. Оператор вправе в одностороннем порядке изменять условия Соглашения. Новая редакция вступает в силу с момента её размещения в Приложении или мессенджере «Макс», если иное не предусмотрено новой редакцией.

1.4. Продолжение использования Приложения после внесения изменений означает согласие Пользователя с новой редакцией.

2. Термины и определения

Приложение — мини-приложение «Наш Дом», функционирующее в мессенджере «Макс».

Оператор — юридическое лицо / индивидуальный предприниматель, предоставляющее доступ к Приложению (реквизиты указываются в конце Соглашения).

Пользователь — физическое лицо, использующее Приложение.

Сервис — функциональные возможности Приложения (консультации по вопросам ЖКХ, ответы на типовые вопросы, справочная информация и иные функции).

ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство (содержание и ремонт общего имущества, коммунальные услуги, управление многоквартирными домами и связанные с ними отношения).

Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

3. Предмет Соглашения

3.1. Оператор предоставляет Пользователю право использования Приложения на условиях простой (неисключительной) лицензии.

3.2. Приложение предназначено для предоставления справочной и информационной поддержки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:

- разъяснения общих норм жилищного законодательства;
- ответов на типовые вопросы о порядке начисления платы, правах и обязанностях собственников и нанимателей;
- информации о порядке обращения в управляющие организации, ресурсоснабжающие организации и органы государственного жилищного надзора.

3.3. Важное ограничение. Приложение не является официальным источником юридически значимой информации, не заменяет консультацию юриста, специалиста управляющей организации или обращение в уполномоченные органы. Ответы чат-бота носят рекомендательный и информационный характер.

3.4. Оператор не гарантирует бесперебойную работу Приложения и не несёт ответственности за временную недоступность Сервиса.

3.5. Бесплатность использования. Использование Приложения является полностью безвозмездным. Оператор не взимает плату за доступ к функционалу чат-бота, предоставление справочной информации и иные услуги в рамках Приложения. Платное пользование Приложением не предусмотрено.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Права Пользователя

Пользователь имеет право:

- использовать Приложение для получения справочной информации по вопросам ЖКХ на безвозмездной основе;
- обращаться к Оператору с вопросами и предложениями по работе Приложения;
- получать информацию о причинах ограничения или блокировки доступа;
- обжаловать решение о блокировке в порядке, установленном разделом 8;
- реализовывать права субъекта персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности;
- отказаться от использования Приложения в любой момент;
- требовать защиты своих прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Обязанности Пользователя

Пользователь обязан:

- использовать Приложение исключительно в информационных целях;
- не воспринимать ответы чат-бота как официальные заключения, расчёты или юридические консультации;
- самостоятельно проверять актуальность и применимость полученной информации к своей конкретной ситуации;
- не использовать Приложение для распространения информации, запрещённой законодательством РФ;
- не предпринимать действий, направленных на нарушение работоспособности Приложения;
- предоставлять достоверную информацию при обращении (если она запрашивается).

4.3. Права Оператора

Оператор вправе:

- изменять функционал и содержание ответов чат-бота;
- ограничивать или блокировать доступ Пользователя при нарушении Соглашения или законодательства РФ;
- собирать и обрабатывать технические данные об использовании Приложения.

4.4. Обязанности Оператора

Оператор обязан:

- обеспечивать функционирование Приложения в пределах технической возможности;
- соблюдать требования законодательства о персональных данных;
- обеспечивать безвозмездный доступ к основному функционалу Приложения;
- рассматривать обращения Пользователей в установленные сроки.

5. Обработка персональных данных

5.1. Используя Приложение, Пользователь даёт согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ и Политикой конфиденциальности.

5.2. Оператор обрабатывает персональные данные в целях предоставления справочной информации по ЖКХ, исполнения Соглашения и улучшения качества Сервиса.

5.3. Подробная информация об обработке персональных данных содержится в Политике конфиденциальности Приложения.

6. Интеллектуальная собственность

6.1. Все исключительные права на Приложение, включая программный код, дизайн, тексты ответов чат-бота, логотипы и иные элементы, принадлежат Оператору или иным правообладателям.

6.2. Пользователю запрещается копировать, модифицировать или распространять объекты интеллектуальной собственности без письменного разрешения Оператора.

7. Ответственность и ограничения

7.1. Оператор не несёт ответственности за:

- точность, полноту и актуальность информации, предоставляемой чат-ботом, в конкретной ситуации Пользователя;
- любые убытки, возникшие в результате использования или невозможности использования информации, полученной через Приложение;
- решения, принятые Пользователем на основании ответов чат-бота (в том числе по вопросам оплаты, перерасчётов, претензий к управляющей организации и т.д.);
- действия третьих лиц, включая управляющие организации, ресурсоснабжающие организации и администрацию мессенджера «Макс».

7.2. Пользователь понимает и принимает, что:

- ответы чат-бота формируются на основе общих норм законодательства и типовых ситуаций;
- нормы жилищного законодательства могут иметь особенности применения в конкретном регионе и многоквартирном доме;

- для решения спорных вопросов необходимо обращаться непосредственно в управляющую организацию, органы государственного жилищного надзора, суд или к квалифицированному юристу.

7.3. Пользователь несёт полную ответственность за свои действия при использовании Приложения и за решения, принятые на основе полученной информации.

8. Ограничение и блокировка доступа

8.1. Оператор вправе временно или постоянно ограничить (заблокировать) доступ Пользователя к Приложению в случаях:

- нарушения условий настоящего Соглашения;
- использования Приложения для распространения запрещённой информации;
- действий, направленных на нарушение работоспособности Приложения;
- получения требований уполномоченных государственных органов;
- иных случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.2. Блокировка может быть применена без предварительного уведомления, если это необходимо для предотвращения вреда.

8.3. Процедура обжалования блокировки

Пользователь вправе направить обращение Оператору с требованием о снятии блокировки. Обращение направляется через функционал обратной связи в мессенджере «Макс», на электронную почту или почтовый адрес Оператора. В обращении указываются идентификационные данные Пользователя, обстоятельства блокировки, аргументы и требование о восстановлении доступа.

Оператор рассматривает обращение в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения (в сложных случаях — до 30 календарных дней с уведомлением Пользователя). По результатам принимается решение о восстановлении доступа или об отказе с указанием причин.

В случае несогласия с решением Оператора Пользователь вправе обратиться в суд или уполномоченные государственные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подача обращения не приостанавливает действие блокировки до принятия решения о её снятии.

9. Срок действия и расторжение Соглашения

9.1. Соглашение вступает в силу с момента начала использования Приложения и действует бессрочно.

9.2. Пользователь вправе прекратить использование Приложения в любой момент.

9.3. Оператор вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке при нарушении Пользователем его условий, в том числе путём блокировки доступа к Приложению.

10. Заключительные положения

10.1. К настоящему Соглашению применяется законодательство Российской Федерации.

10.2. Все споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Если какое-либо положение Соглашения будет признано недействительным, это не влияет на действительность остальных положений.

10.4. По всем вопросам, связанным с использованием Приложения, Пользователь может обращаться к Оператору по контактными данным, указанным ниже.

Контактные данные Оператора

Полное наименование: _____

ОГРН / ОГРНИП: _____

ИНН: _____

Адрес: _____

E-mail: _____

Телефон: _____

Дата публикации: «__» _____ 20__ г.

Дата вступления в силу: «__» _____ 20__ г.